

1502104-94.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291510/2021 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 21027362 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2129/21/138 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2291510 - 08º D.P. S.BERNARDO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1502104-94.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502104-94.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291510/2021 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 21027362 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2129/21/138 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2291510 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HAROLDO NUNES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Vistos.

HAROLDO NUNES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 12h, na Rua Maranhão, altura do nº 10, bairro Alves Dias, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, teria trazido consigo, para fins de tráfico, drogas consistentes em 400g de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), também conhecida como maconha, compactados na forma de tijolo, substância esta entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 01/02).

Resposta à acusação às fls. 115.

A denuncia foi recebida em 14 de dezembro de 2021 (fls. 116/117).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum às partes, após o que o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por insuficiência do conjunto probatório, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime que lhe foi imputado, a fixação da pena no mínimo legal e o estabelecimento do regime inicial menos gravoso.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva é improcedente.

Com efeito, em que pese a materialidade do delito esteja consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07, pelo auto de exibição e apreensão de fls.

08/09 e pelos laudos periciais de fls. 92/93 e 97/99, não restou demonstrado que o acusado efetivamente praticou o crime que lhe foi imputado.

De fato, ainda que o policial Júlio tenha informado que o acusado foi preso dentro do veículo mencionado na denúncia, é certo que o policial João informou que o acusado não estava dentro do carro, mas fora, circunstancia mais do que suficiente para justificar a absolvição.

Com efeito, tratando-se de veículo em estado de abandono, o fato de o réu ser encontrado dentro dele cortando um tablete de maconha e o fato de ser encontrado do lado de fora configura situação relevante, não se podendo acolher a oitiva dos policiais para fundamentar a condenação.

Por certo, se ele não estava dentro do carro, injustificada a sua vinculação ao crime, pois afastada a conduta prevista na denúncia de trazer consigo substâncias entorpecentes, não havendo sequer que se falar em desclassificação, diante da divergência relevante verificada no depoimento dos policiais.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação penal para ABSOLVER o réu HAROLDO NUNES DA SILVA, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razão da presente decisão, expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência. Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Bernardo do Campo, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA